

本案中继承人曹某1死亡未留有遗嘱、遗赠、遗赠扶养协议，一般按照法定继承处理。而本案中作为第一顺位法定继承人曹某、吴某，在曹某1在世时就签订了《家庭财产分配协议》，现曹某仅对其中登记在曹某1名下位于某小区×x室的房屋反悔而提出诉讼，对《家庭财产分配协议》中其他财产分配，并未提出异议或者反悔。根据该家庭财产分配协议中的约定，其他财产正常情况之下曹某1也应当享有份额，《家庭财产分配协议》中无体现。但根据现有证据，虽《家庭财产分配协议》并无曹某1签字，但是时隔多年，一审推定曹某1对于《家庭财产分配协议》知情，符合常理。因此，一审认定《家庭财产分配协议》双方签字已发生法律效力多年，曹某已经放弃继承案涉房产并无不当。综上，曹某的上诉请求不能成立，应予以驳回。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七

十七条第一款第一项的规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同有效必须具备以下条件：(1)行为人具有相应的民事行为能力；(2)意思表示真实；(3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

继承人在继承开始前对继承人所有的财产预先进行分割达成的协议，一般情况下，只要符合以上三个条件，应当认定有效。但是，此类协议订立时被继承人未死亡，继承尚未开始，继承权不发生，合同当事人即“继承人”对他人即“被继承人”所有的财产无处分权，故协议不具备生效的条件。

等到被继承人死亡，协议是否生效需要根据不同的情形作具体的判断和分析。

1. 继承开始前合同一方当事人已丧失继承权。合同当事人在被继承人生前经过协商预先对被继承人的全部或部分财产进行分割，前提是合同当事人双方将来对预先处分的财产都享有继承权，如一方当事人在合同订立后继承开始前丧失继承权，则另一方当事人没有与其进行协商订立协议的必要。因此，此种情形下，协议不发生效力。

2. 被继承人生前立遗嘱或订立遗赠扶养协议处分个人财产。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十三条规定，继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。根据该规定，遗嘱或遗赠扶养协议优先于法定继承执行。存在遗嘱或遗赠扶养协议的情况下，合同当事人仅能遵从被继承人所立遗嘱或所签遗赠扶养协议的安排，没有协商的余地。即使遗嘱指定合同当事人一方或双方继承部分或全部财产的，继承人也仅有继承或放弃继承两种选择，无权实施违背被继承人遗嘱的其他行为。换句话说，只有在法定继承的情况下，继承人订立的协议才能生效。当然，继承人在继承遗产后可以再自行处分。

3. 继承人订立协议后先于被继承人死亡，发生代位继承。《中华人民共和国

民法典》第一千一百二十八条规定，被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。笔者认为，协议依法成立，虽然未生效，但是依然受法律保护。继承人订立协议后死亡的，代位继承人只要不放弃继承，自然应继承被代位继承人在协议里享有的权利和负担的义务。待被继承人死亡后，排除以上两种情形的，协议生效，代位继承人和其他继承人应按照协议履行。

实践中，除以上情形外，还存在以下情形，即订立协议的当事人不是同一顺序的全部继承人。在该情形下，协议是否生效可对照以上三种情形进行认定。这里想要讨论的是在协议生效的情况下，协议内容的效力。笔者认为，如果协议的内容损害了其他继承人的继承权，则该部分内容无效。例如，协议双方约定被继承人的财产由协议一方继承的，应当先厘清协议双方可以继承的财产份额，再认定协议双方对超出的份额约定无效。

编写人：江苏省宜兴市人民法院 沈展望

提前放弃继承的性质及民法典时代放弃继承的行使方式

—— 顾某某诉曹某乙法定继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终2929号民事判决书

2. 案由：法定继承纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：顾某某

被告(上诉人)：曹某乙

【基本案情】

被继承人曹某甲于2021年9月8日报死亡，原告顾某某系被继承人母亲，被继承人父亲于2010年11月10日报死亡，被告曹某乙系被继承人之子，被继承人生前婚姻关系为离异。

2015年12月29日，经核准，201室房屋权利人登记为曹某甲。

2021年9月3日，原告向被告出具书面文书一份，载明：兹本人顾某某自愿放弃201室房屋的法定继承权与相应所有权，将全部转于孙子曹某乙名义下，特立此证。原告在落款处签字捺印。原告捺印前，被告配偶为原告朗读了该书面文书载明的内容。

2021年9月4日，原告录制视频并自述：我现在的想法就是给自己买一个小房子，大房子我不住，多出来的钱你拿走好了，这个小房子我住到老死以后，给我的女儿。

2022年7月15日，201室房屋所在居民委员会出具情况说明一份，载明：顾某某，自2016年9月起居住于201室房屋，目前只有顾某某一个人居住在该房屋内。

诉讼中，原告申请女儿作为证人出庭作证，证人作如下陈述：曹某甲在同仁医院抢救，9月3日，其母亲打电话给其说孙子、孙媳妇到母亲家中让母亲按了手印，其母亲当时着急救曹某甲就同意卖房子了。次日，其母亲打电话给其后，其方才至母亲家中，母亲又说最好能出售201室房屋后再买一套小房子。

另查明，2006年9月，原告及其配偶购买某村房屋。原告配偶死亡后，原告女儿放弃继承，某村房屋由原、被告共同继承。2015年10月6日，原、被告作为出卖人签订上海市房地产买卖合同，出售某村房屋。2015年10月6日，被继承人曹某甲作为买受人签订上海市房地产买卖合同，购买201室房屋。

【案件焦点】

1. 提前放弃继承的法律效力；
2. 放弃继承权的行使方式。

【法院裁判要旨】

上海市闵行区人民法院经审理认为：本案中，被告曹某乙提供的证据不足，以证明被继承人曹某甲生前留有遗嘱，故本案应按照法定继承处理。关于遗产，201室房屋登记于被继承人曹某甲名下，原告主张的201室房屋的来源，系相关权利人就财产所作的处分行为，并不影响201室房屋的产权归属，故201室房屋应作为被继承人曹某甲死亡时遗留的个人合法财产，由相关继承人继承，原、被告作为被继承人曹某甲的母亲、儿子，系第一顺序继承人。

根据原、被告双方的陈述，双方的争议焦点为原告顾某某于被继承人曹某甲死亡前出具的放弃继承书面意见的效力。对此，法院认为被告提供的视频可以证明原告于2021年9月3日作出了放弃继承的意思表示，但是此时尚未发生继承，该意思表示尚未发生法律效力，原告提供的视频可以证明原告又于被继承人死亡前作出了推翻放弃继承的意思表示，现被告基于变更前的意思表示所提抗辩意见，缺乏法律依据，法院难以采纳，故201室房屋应当由原、被告共同继承。同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等，故本院确定201室房屋由原、被告均等继承，继承后，原、被告就201室房屋各享有50%产权份额。上海市闵行区人民法院判决如下：

被继承人曹某甲名下201室房屋由原告顾某某、被告曹某乙继承，继承后，该房屋由原告顾某某、被告曹某乙各享有50%的产权份额。

一审宣判后，曹某乙提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：放弃继承的时间为继承开始后，放弃继承的意思表示应在继承开始后遗产处理前这一期间作出。本案中，顾某某出具书面文书的时间在被继承人曹某甲去世前，此时继承尚未开始，不存在权利的放弃问题，故顾某某作出的放弃继承的意思表示无效。

曹某乙上诉主张顾某某作出的放弃继承的意思表示有效、遗产应由其一人继承，于法无据，法院不予支持。

综上所述，曹某乙的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七

十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点为提前放弃继承的效力。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）延续规定了继承人放弃继承的权利^①，但未对继承开始前的放弃进行规定，司法实践对此时放弃继承之法律效力的认定存在分歧。同时，在《民法典》时代，对以录音录像形式放弃继承持何种态度，是否规定其一律无效，在解释论上也需要予以厘清。

一、对提前放弃继承效力的裁判观点分歧及成因

司法实务中出现两种相反的观点。一种观点认为，提前放弃继承权属于处分自己的法定权利，并不违反法律禁止性规定。本案二审中，上诉人提到一审法院判决与第一种观点的类案不符。另一种观点认为，继承开始前放弃的是继承期待权，以此为由请求确认继承权丧失的，法院不予支持。

分歧的表征在于法律适用不同，根源性缘由隐藏在更深层次——法律概念的认定和利益衡量的主观能动性。

第一种观点，潜在继承人在继承开始前享有继承期待权，应尊重其对自身权利放弃的自由，故认可提前放弃继承的效力。因继承尚未开始，提前放弃继承作为一种单方法律行为，于放弃人作出该放弃的意思表示时成立，于继承开始时生